

원자력기금 원자력안전규제계정사업 협약서

□ 사업명 : (세부 혹은 내역사업명)

□ 사업비 :

□ 협약기간

0000년 0월 0일 부터 0000년 0월 0일 까지

□ 협약당사자 발 주 처 : (원자력안전위원회 혹은 사업기관)

계약상대자 : (사업기관 혹은 참여기관)

□ 사업책임자

(다수의 세부사업 또는 내역사업 수행하는 경우 각 사업별 사업책임자 기재)

사업책임자			
사업명	소속	직위	성명

위 원자력기금 원자력안전규제계정사업(이하 "기금사업"이라 한다)의 수행에 관하여 발주처와 계약상대자는 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(사업목표 및 내용) 본 협약의 사업목표 및 내용은 붙임의 "기금사업계획서"(이하 "사업계획서"라 한다)의 목표 및 내용과 같다.

제2조(사업의 수행) 계약상대자와 사업책임자는 소관 기금사업의 수행에 관한 종합적인 권한과 책임을 갖고 사업계획서에 따라 성실히 사업을 수행하여야 한다.

제3조(사업비의 청구 및 지급) ① 계약상대자는 본 협약에 따라 원자력기금 원자력안전규제계정사업 관리지침(이하 지침) 제2조제4호에서 규정한 기금관리기관의 장에게 지침 제11조에 따른 사업비를 청구하여야 한다. 다만, 정부의 재정사항 등과 지침 제9조 및 제10조와 본 협약서에 따라 협약이 변경 또는 해약되었을 경우에는 이를 변경할 수 있다.

② 발주처는 기금관리기관의 장을 통해 기금사업의 차질없는 수행을 위하여 계약상대자가 협약체결일 이전에 사업기간 동안 선착순한 기금사업에 대하여 사업비를 소급

하여 지급할 수 있다.

제4조(사업비의 관리) ① 계약상대자는 사업비를 다른 용도의 자금과 분리하여 기관(장) 명의의 계정을 설정하여 다음 각 호와 같이 관리하여야 한다. 다만, 계약상대자가 2개 이상의 사업을 동시에 수행할 경우에는 사업비를 효율적으로 관리하기 위하여 별도의 통합계좌를 운영할 수 있으며, 각 사업별로 지급받고 사용한 회계관리 사항을 구분하여 증빙할 수 있도록 하여야 한다.

1. 사업비에 관한 사무는 계약상대자 또는 사업책임자가 그 소속직원 중에서 지정하는 자(이하 "사업비 관리자"라 한다)가 처리한다.
 2. 사업비 관리자는 현금출납부 또는 이에 준하는 장부를 비치하고 총괄 및 비목별로 구분하여 출납상황을 기록·관리하여야 한다.
 3. 사업비 관리자는 지급에 관한 결의서 및 영수증서와 그 밖에 견적서·청구서 또는 계약서·검사조서 등 지급의 내용을 증명하는데 필요한 증빙자료를 유지하여야 한다.
 4. 사업비 관리자는 예치 운용증서(통장), 장부, 증빙서류 등을 계약상대자의 규정에 의하여 보존하되, 최소한 해당 사업의 종료 연도 후 5년간 보존하여야 하며, 발주처 또는 기금관리기관의 장이 요구한 때에는 이를 제출하여야 한다.
 5. 사업비의 사용은 제1항의 계정과 연결된 신용카드(이하 "사업비카드"라 한다)를 발급받아 관리하여야 한다. 이 경우 사업비의 지출은 사업비카드를 사용하거나 계좌이체의 형태로 하여야 하며, 이러한 형태의 지출이 불가능한 경우에만 현금을 사용할 수 있다.
 6. 사업비에서 집행되는 관세·부가가치세 등은 관련 세법에 따라 신고하여야 한다.
- ② 본 사업비의 집행에 대한 회계는 사업단위로 구분하여 비목별로 처리하여야 한다.
- ③ 발주처는 기금관리기관의 장을 통해 제1항에 따른 사업비 사용액 중 계약상대자가 증빙하지 못한 금액, 관련 법령 및 지침에 위배하여 사용한 금액의 회수 등 적절한 제재조치를 할 수 있다.

제5조(협약의 변경) 발주처는 계약상대자가 요청하거나 사업의 효율적 수행을 위하여 필요한 경우에는 사업계획서의 내용 또는 협약사항을 변경할 수 있다.

제6조(협약의 해약) ① 발주처는 관련 규정 및 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 경우에는 협약을 해약할 수 있다.

1. 계약상대자가 기금사업 업무를 수행할 수 없다고 판단될 때
 2. 계약상대자가 중대한 협약위반으로 기금사업을 계속 수행하기 곤란할 때
 3. 계약상대자가 기금사업의 수행을 포기할 때 등
- ② 제1항의 규정에 의하여 협약이 해약되었을 경우 발주처는 기금관리기관의 장을 통하여 계약상대자에게 이미 지급한 사업비 및 유·무형적 발생품 등을 회수할 수 있으며, 귀책사유에 따라서 기금사업의 참여제한 등 적절한 제재조치를 할 수 있다.

제7조(사업비 사용실적 보고 및 정산 등) ① 계약상대자는 해당 연도 사업비 사용실적

을 사업기간이 종료된 날 또는 협약이 해약된 날로부터 2개월 이내에 발주처 및 기금관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

② 계약상대자는 제1항의 규정에 의하여 사업비 사용실적을 제출할 때 자체 회계감사 의견서를 첨부하여야 한다.

③ 계약상대자는 제1항 및 제2항에 따라 제출된 자료의 검증을 위하여 필요한 경우 기금관리기관의 장이 사업비 사용내역서, 사용실적에 대한 증빙서류, 공인회계사의 회계감사보고서 등 추가 자료의 제출을 요구하거나, 사업비 사용 실태조사를 위한 현장실사를 요청할 경우 이에 성실히 응하여야 한다.

제8조(자료의 제출요구 등) ① 발주처는 필요한 경우 계약상대자에게 사업에 관한 업무처리사항을 보고하게 하거나 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.

② 계약상대자 및 사업책임자는 발주처의 사업 현장 확인, 관계 서류의 열람, 관련 자료의 제출 요청 등에 성실히 응하여야 한다.

제9조(사업결과의 보고) 계약상대자는 해당 연도 사업기간 종료 후 3개월 이내에 사업 결과보고서를 발주처에 제출하여야 한다. 단, 본 사업 내에서 진행된 국외출장에 대한 결과보고서는 원칙적으로 복귀 후 1개월 이내에 원자력안전 해외정보활용시스템(INSYS)에 제출하여야 한다.

제10조(개인정보의 처리) 계약상대자가 발주처로부터 개인정보처리의 위탁을 받아 사업을 수행하는 경우에는 붙임3 서식에 따른 개인정보위탁처리 계약을 체결하여야 한다. 단, 계약상대자가 개인정보보호법 제15조제1항제2호 내지 제3호에 따라 사업 수행과 관련된 개인정보의 수집·이용 권한이 있는 경우에는 생략할 수 있다.

제11조(관계법령의 준수) 계약상대자는 기금사업을 수행함에 있어서 관련 법규 및 규정을 성실히 준수하여야 한다.

제12조(해석) 본 협약서의 해석상 의문이 있을 경우에는 발주처의 해석에 따르며, 본 협약서는 2부를 작성하여 발주처와 계약상대자가 각각 1부씩 보관한다.

년 월 일

(발주처) ○○○○○○○○ 기관장

직 인

(계약상대자) ○○○○○○ 기관장

직 인

- 붙임 1. 원자력기금 원자력안전규제 사업계획서 총 00부.
2. 기금사업비 배정계획서 1부.
 3. 개인정보처리 위탁계약서 1부.

[붙임 2]

기금사업비 배정계획서

지급시기 세부(내역) 사업명	1차 (. . .)	2차 (. . .)	3차 (. . .)	...	계
합계					
구성비(%)					

개인정보처리위탁 계약서

OOO(이하 "위탁자"라 한다)과 △△△(이하 "수탁자"라 한다)는 "위탁자"의 개인정보 처리업무를 "수탁자"에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 "위탁자"가 개인정보처리업무를 "수탁자"에게 위탁하고, "수탁자"는 이를 승낙하여 "수탁자"의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시), 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시)등에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) "수탁자"는 계약이 정하는 바에 따라 () 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.

- 1.
- 2.

제4조 (위탁업무 기간) 이 위탁 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.

계약 기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

제5조 (재위탁 제한) ① "수탁자"는 "위탁자"의 동의를 얻은 경우를 제외하고 위탁받은 개인정보 처리 업무를 제3자에게 재위탁할 수 없다.

② "수탁자"가 "위탁자"의 동의를 받아 개인정보 처리 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 다시 위탁하는 경우에는 "위탁자"에게 재위탁받는 자 및 재위탁 업무의 범위를 알려야 한다. 다만, "수탁자"가 사전에 재위탁의 범위와 재위탁 받는 자를 정하여 "위탁자"에게 알리고 동의를 받았을 때에는 그러하지 아니하다.

③ "수탁자"는 이 규정에 따른 재위탁을 문서로 하여야 한다.

④ "수탁자"는 재위탁받는 자의 명칭과 재위탁 업무의 범위를 개인정보 처리방침으로 공개하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치 등) "수탁자"는 개인정보 보호법 제29조, 같은 법 시행령 제30조 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회 고시)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리 제한) "수탁자"는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① "위탁자"는 "수탁자"에 대하여 개인정보의 처리

위탁과 관련하여 다음 각 호의 사항을 관리하도록 요구할 수 있으며, "수탁자"는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
 2. 개인정보의 접근 또는 접속기록
 3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
 4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
 5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
 6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항
- ② "위탁자"는 "수탁자"에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 현황을 점검하거나 "수탁자" 또는 제3자에 의한 현황 점검을 요구할 수 있고, 점검 사항에 대하여 시정을 요구할 수 있다. "수탁자"는 특별한 사유가 없는 한 "위탁자"의 요구를 이행해야 한다.
- ③ "수탁자"가 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러한 사정을 "위탁자"에게 알리고 위탁받은 개인정보의 처리 업무에 대한 점검 결과를 "위탁자"에게 개월의 단위로 정기적으로 보고하는 것으로 위 각 항에 따른 "위탁자"와 "수탁자"의 의무 이행에 갈음할 수 있다. "위탁자"에 대한 "수탁자"의 보고의 시기 등에 대하여는 "위탁자"과 "수탁자"가 협의하여 정할 수 있다.
1. 개인정보 보호법 제32조의2에 따른 개인정보 보호 인증(ISMS-P)을 취득하여 주기적으로 점검을 받고 있는 경우
 2. 그 외 위 1호에 준하는 경우로서, "위탁자"와 "수탁자"가 합의하여 개인정보 보호법 제31조 제7항의 개인정보 보호책임자 협의회 등에 의한 점검 등을 주기적으로 받고 있는 경우
- ④ 제3항의 경우에도 "수탁자"는 "수탁자"의 처리위탁 업무와 관련하여 개인정보 보호법 위반 또는 본 계약 위반의 사항이 발생한 경우에는 즉시 이를 "위탁자"에게 통지하여야 하고, "위탁자"의 지시에 따라야 한다.

제9조 (수탁자에 대한 교육) ① "위탁자"는 개인정보 보호법 제26조제4항에 따라 개인정보 처리 업무의 위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 "수탁자"를 교육할 수 있으며, "수탁자"는 이에 응하여야 한다. "수탁자"는 "위탁자"와 협의하여 "수탁자"의 책임 하에 그의 개인정보 취급자 등에게 교육을 실시할 수 있다.

② 제1항에 따른 교육은 집합교육, 온라인 교육 등의 방식 등 교육 목적을 달성할 수 있는 범위 내에서 다양한 방식으로 진행될 수 있으며, 구체적인 방식에 대하여는 "위탁자"와 "수탁자"는 별도로 협의하여 정할 수 있다. 다만, "수탁자"가 자체적으로 또는 제3자인 전문업체를 통해 교육을 실시하는 경우에는 "수탁자"는 교육의 시행 여부 및 결과 등을 "위탁자"에게 증빙자료와 함께 보고하여야 하고, "위탁자"는 보고 내용을 주기적으로 점검할 수 있다.

③ 그 밖에 구체적으로 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 "위탁자"는 "수탁자"와 협의하여 시행한다.

제10조 (정보주체 권리보장) ① "수탁자"는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처

리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제11조 (개인정보의 파기) ① "수탁자"는 계약이 해지되거나 계약 기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 개인정보 보호법 시행령 제16조에 따라 즉시 파기하거나 "위탁자"에게 반환하여야 한다.

② 제1항에 따라 "수탁자"가 개인정보를 파기한 경우에는 지체없이 "위탁자"에게 그 결과를 통보해야 한다.

제12조 (손해배상) ① "수탁자"가 이 계약에 따른 의무를 위반하여 정보주체 또는 제3자에게 손해가 발생할 경우 "위탁자"와 "수탁자"는 공동으로 정보주체 또는 제3자의 손해를 배상하기로 한다.

② 제1항과 관련하여 정보주체 또는 제3자의 손해를 배상한 당사자는 상대방에게 자신의 부담 비율을 초과하는 부분에 대하여 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, "위탁자"와 "수탁자"가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20 . . .

위탁자

주 소 :

기관(회사)명 :

대표자 성명 :

(인)

수탁자

주 소 :

기관(회사)명 :

대표자 성명 :

(인)